P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEA\DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	**SANTI ALS LUSI**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	47 tahun / 12 Juni 1975
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sejahtera Desa Peunaron Lama Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur Prov Aceh
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Desember 2022;
b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Yudi Efraim Karo-karo, S.H., dan Aryco Wahyunta Purba, S.H., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office Yudi Efraim Karo-karo & Associates, beralamat di Jalan Bunga Kantil XXVII No. 9 Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTI ALS LUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan-I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTI ALS LUSI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidier 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1,88 gram, 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa **SANTI ALS LUSI** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SANTI ALS LUSI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam Lobby Hotel Grand Central Jalan Sei Blutu No.17B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Albert D.Tarigan bersama saksi Andrian Eka Syahputra dan saksi Reza Multi Fahrozi selaku anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa Santi als Lusi ada menjual narkotika jenis sabu di sekitar Desa Kebun Lada Gang Seroja Kota Binjai.

Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi polisi menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura melakukan pemesanan Sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dengan saksi polisi sepakat melakukan transaksi di Medan, kemudian saksi polisi dengan terdakwa berangkat menuju ke sebuah hotel tepatnya di Hotel Grand Central Jl Sei Blutu No 17 B Kel Merdeka Kec Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu masuk kedalam Lobbi Hotel dan sewaktu terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara meletakkan sabu ke lantai seketika itu saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan sewaktu ditangkap disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;

Setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Nanda (belum tertangkap)atas arahan Karlina (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per gram dan harga keseluruhan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa masih membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar apabila seluruh sabu telah terjual ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-7309/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SANTI ALS LUSI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di didalam Lobby depan Hotel Grand Central Jalan Sei Blutu No.17B Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Albert D.Tarigan bersama saksi Andrian Eka Syahputra dan saksi Reza Multi Fahrozi anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa Santi als Lusi ada memiliki narkotika jenis sabu di sekitar Desa Kebun Lada Gang Seroja Kota Binjai.

Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi polisi menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura melakukan pemesanan Sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa dengan saksi polisi sepakat melakukan transaksi di Medan, kemudian saksi polisi dengan terdakwa berangkat menuju ke sebuah hotel tepatnya di Hotel Grand Central Jl Sei Blutu No 17 B Kel Merdeka Kec Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu masuk kedalam Lobbi Hotel dan sewaktu terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi polisi dengan cara meletakkan sabu dilantai seketika itu saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan sewaktu ditangkap disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518, Setelah diinterogasi oleh terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Nanda (belum tertangkap) atas arahan dari Karlina (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) gram ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-7309/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ALBERT DUVRI TARIGAN**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Lobby Hotel Grand Central Jalan Sei Blutu No. 17 B Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Andrian Eka Syahputra dan Reza Multi Fahrozi serta beberapa orang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya saksi dan rekan saksi Andrian Eka Syahputra dan Reza Multi Fahrozi mendapat informasi ada seorang perempuan menjual narkotika jenis sabu di Kel. Kebun Lada Gang Seroja, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, lalu saksi bersama rekan saksi Andrian Eka Syahputra dan Reza Multi Fahrozi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 2 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang kemudian dengan dibekali Surat Perintah Tugas personil Ditresnarkoba dengan dibantu oleh informan langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya, kemudian rekan saksi Andrian Eka Syahputra didampingi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informan pura-pura sebagai calon pembeli sabu, kemudian saksi Andrian Eka Syahputra memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan transaksi di Hotel Grand Central dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Andrian Eka syahputra dengan cara meletakkannya di lantai, kemudian rekan saksi Andrian Eka Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone kecil merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 di sebuah Gudang ikan yang berada di Desa Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Nanda atas arahan dari Karlina ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Nanda dan Karlina sebanyak 20 (dua puluh) gram ;
- Bahwa harga 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan harga seluruhnya Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila ia berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi REZA MULTI FAHROZI**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Lobby Hotel Grand Central Jalan Sei Blutu No. 17 B Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Andrian Eka Syahputra dan Albert Duvri Tarigan serta beberapa orang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya saksi dan rekan saksi Andrian Eka Syahputra dan Albert Duvri Tarigan mendapat informasi ada seorang perempuan menjual narkotika jenis sabu di Kel. Kebun Lada Gang Seroja, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, lalu saksi bersama rekan saksi Andrian Eka Syahputra dan Reza Multi Fahrozi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 2 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang kemudian dengan dibekali Surat Perintah Tugas personil Ditresnarkoba dengan dibantu oleh informan langsung melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya, kemudian rekan saksi Andrian Eka Syahputra didampingi informan pura-pura sebagai calon pembeli sabu, kemudian saksi Andrian Eka Syahputra memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan transaksi di Hotel Grand Central dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Andrian Eka syahputra dengan cara meletakkannya di lantai, kemudian rekan saksi Andrian Eka Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone kecil merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 di sebuah Gudang ikan yang berada di Desa Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Nanda atas arahan dari Karlina ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Nanda dan Karlina sebanyak 20 (dua puluh) gram ;
- Bahwa harga 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan harga seluruhnya Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila ia berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa SANTI ALS LUSI** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Lobby Hotel Grand Central Jalan Sei Blutu No. 17 B Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa seorang perempuan atas nama Krisna datang menjumpai Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa seorang laki-laki yang mengaku sepupu Krisna dengan tujuan membeli sabu sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Krisna berangkat dari rumah menuju Medan mengikuti laki-laki tersebut, Terdakwa dibawa ke Hotel Grand Central Jl. Sei Blutu No. 17 B Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, kemudian Terdakwa dan Krisna beserta laki-laki yang mengaku sepupu Krisna masuk ke dalam Lobby Hotel guna melakukan transaksi kemudian Terdakwa meletakkan sabu tersebut di lantai dan tiba-tiba laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa sedangkan krisna berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone kecil merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan dari Karlina kemudian Karlina mengarahkan Terdakwa untuk mengambilnya dari seorang laki-laki dengan panggilan Nanda di sebuah Gudang Ikan yang berada di Desa Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari Nanda sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan harga seluruhnya Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar kepada Karlina sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sisa sabu yang saudara beli dari Nanda tersebut sudah habis Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan jika 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nanda sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tiga bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu dari awal September 2022 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1,88 gram;
- 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Lobby Hotel Grand Central Jalan Sei Blutu No. 17 B Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone kecil merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan dari Karlina kemudian Karlina mengarahkan Terdakwa untuk mengambilnya dari seorang laki-laki dengan panggilan Nanda di sebuah Gudang Ikan yang berada di Desa Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari Nanda sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan harga seluruhnya Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar kepada Karlina sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sisa sabu yang saudara beli dari Nanda tersebut sudah habis Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan jika 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nanda sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tiga bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu dari awal September 2022 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **SANTI ALS LUSI ;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Lobby Hotel Grand Central Jalan Sei Blutu No. 17 B Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram atau berat netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone kecil merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan dari Karlina kemudian Karlina mengarahkan Terdakwa untuk mengambilnya dari seorang laki-laki dengan panggilan Nanda di sebuah Gudang Ikan yang berada di Desa Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari Nanda sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan harga seluruhnya Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar kepada Karlina sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sisa sabu yang saudara beli dari Nanda tersebut sudah habis Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan jika 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi sabu dengan berat Netto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nanda sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tiga bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu dari awal September 2022 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SANTI ALS LUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum **;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1,88 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone kecil Merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0821-2478-0518;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Sri Hartati, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H	**Immanuel, S.H., M.H**
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H	

Panitera Pengganti

Joni, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)